



COMUNE DI BORGHI

Provincia di Forlì - Cesena

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

NUMERO 37 DEL 02/07/2026

OGGETTO: ATR SCRL – ACCERTAMENTO LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE A
SEGUITO DI RECESSO DALLA SOCIETA'

IL RESPONSABILE DEL SETTORE EC.FINANZIARIO

PREMESSO che il Comune di Borghi è socio in ATR srl con una percentuale di partecipazione del 0,24%;

RICHIAMATA la delibera CC n. 28 del 27/12/2025 avente ad oggetto "RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE: PRESA D'ATTO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI REVISIONE 2024 E APPROVAZIONE REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 2025 AI SENSI DELL' ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016. ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO DA A.T.R. SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA2

EVIDENZIATO che è stato trasmesso il suddetto atto alla Società ATR srl;

PRESO atto che in data 28/05/2026 è stata convocata l'Assemblea dei soci con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione della situazione patrimoniale straordinaria alla data del 31 dicembre 2025;
2. Delibera di adesione alla richiesta di recesso da parte dei soci minori; determinazione del valore e delle modalità di liquidazione delle quote relative ai singoli soci; delibere inerenti e conseguenti;

RICHIAMATO il verbale dell'assemblea dei soci del 28/05/2026, custodito agli atti;

EVIDENZIATO che l'Assemblea ha stabilito che: in merito al valore di liquidazione, pur non trattandosi di recesso dovuto al verificarsi di una delle cause previste dalla legge e non sussistendo, per tale ragione, vincoli legali alla determinazione del valore di liquidazione, che si fa riferimento all'art.11.4 dello Statuto, ai sensi del quale "il rimborso delle partecipazioni dei soci che esercitano il diritto di recesso avverrà al valore del patrimonio netto pro-quota di partecipazione, con le modalità previste dalla legge";

PRESO ATTO pertanto, che, in base al criterio statutario, viene riconosciuto al Comune di Borghi sul su un valore di patrimonio netto al 31/12/2025 pari a Euro 5.923.827,00, in base alla quota di partecipazione, la somma di Euro 14.217,18;

RITENUTO pertanto di procedere all'accertamento della suddetta somma come di seguito indicato, dando atto che il pagamento avverrà entro il 31/07/2026:

Esercizio	PdC finanziario (V livello Piano del Conti)	Numero Capitolo/Art	Importo
2026	E. 5.01.01.03.002	54700	14.217,18

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118;

Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Dato atto che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del procedimento e del Settore nell'adozione degli atti endo-procedimentali e nell'adozione del presente provvedimento,

così come previsto dall'art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241;

Richiamata:

- la Convenzione per lo svolgimento del servizio Ragioneria tra il Comune di Borghi e il Comune di Savignano sul Rubicone;
- il provvedimento sindacale n. 3 del 15/04/2025 di nomina a Responsabile del settore Economico-Finanziario della Dott.ssa Isabella Carega, per il periodo 15/04/2025-06/10/2027;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 118/2011;

Vista la Legge 234/2021;

DELIBERA

Per le motivazioni sopra espresse che si intendono integralmente riportate:

1) DI ACCERTARE, a seguito di recesso dalla Società ATR srl, in base a quanto stabilito dall'art 11.4 dello statuto societario, la somma di Euro 353.060,09, pari alla percentuale di partecipazione sul patrimonio netto al 31/12/2025 come di seguito indicato:

Esercizio	PdC finanziario (V livello Piano del Conti)	Numero Capitolo/Art	Importo
2026	E. 5.01.01.03.002	54700	14.217,18

2) DI DARE ATTO che il pagamento avverrà entro il 31/07/2026.

3) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'accertamento di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto diventa esecutivo con la sottoscrizione da parte del responsabile di servizio;

4) di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

Il Responsabile
ISABELLA CAREGA